PRIMI PASSI

Mobili, gioielli e soldi trovati in casa: a chi spettano

I beni in casa spettano a tutti gli eredi pro quota, salvo testamento. Per il fisco si presumono pari al 10% dell'asse. Cosa fare se un coerede se li prende.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Mobili, gioielli, contanti e oggetti trovati nella casa del defunto spettano a tutti gli eredi insieme, ciascuno per la propria quota, finché non si fa la divisione. Fanno eccezione gli oggetti lasciati per testamento a una persona precisa e i mobili che arredano la casa familiare, su cui il coniuge superstite ha un diritto d'uso. Per il fisco, invece, vale una regola a parte: **denaro, gioielli e mobilia si presumono pari al 10% del valore netto dell'eredità**, anche se nessuno li dichiara.

A chi spetta cosa: le regole di base

Alla morte, i beni del defunto formano l'eredità. Se ci sono più eredi, tra loro nasce una **comunione ereditaria**: ognuno ha una quota ideale di ogni bene, non la proprietà di oggetti precisi. Finché non c'è la divisione, nessuno può dire "questo è mio".

SITUAZIONE	A CHI SPETTA IL BENE
Nessun testamento, più figli	A tutti i figli, in parti uguali (e al coniuge, se c'è, per la sua quota)
Testamento che divide l'eredità in quote	A tutti gli eredi, secondo le quote del testamento
Testamento che lascia un oggetto preciso a una persona (legato)	Al legatario, dal momento della morte, senza bisogno di accettare (art. 649 c.c.)
Mobili che arredano la casa familiare, se c'è il coniuge superstite	Diritto d'uso del coniuge, anche se eredita insieme ai figli (art. 540 c.c.)
Oggetto regalato dal defunto quando era in vita	Non è più dell'eredità, ma tra figli e coniuge può rientrare nei conti con la collazione
Oggetto prestato al defunto da un terzo	Va restituito al proprietario

Due termini da conoscere:

- **Legato**: è un'attribuzione di un bene determinato fatta nel testamento ("lascio a mia nipote Sara l'anello con il rubino"). Il legatario lo acquista senza accettare, ma deve chiedere il possesso del bene a chi è incaricato di consegnarlo.
- **Collazione**: è il meccanismo per cui figli, loro discendenti e coniuge che ereditano insieme devono "riportare" ai coeredi quello che hanno ricevuto in dono dal defunto, salvo che il defunto li abbia dispensati (art. 737 c.c.). Non si applica alle spese ordinarie di mantenimento, educazione, malattia e abbigliamento (art. 742 c.c.).

La presunzione fiscale del 10%: cosa dice davvero

L'art. 9 del Testo unico successioni (D.Lgs. 346/1990), nella versione in vigore per le successioni aperte dal 2025, stabilisce che **denaro, gioielli e mobilia** si considerano compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al **10% del valore netto imponibile dell'asse ereditario**, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore. L'unico modo per far valere un importo diverso è un **inventario analitico** redatto secondo gli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, cioè l'inventario formale fatto da un notaio o da un cancelliere.

Per “mobilia” la legge intende l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento della casa.

Tre chiarimenti importanti:

1. **È una regola fiscale, non civile.** Serve a calcolare l’imposta di successione. Non stabilisce chi deve avere i gioielli, né che in casa ci siano davvero beni per quel valore.
2. **Non tocca le imposte sulla casa.** Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano sul valore degli immobili, non sull’intero asse.
3. **Spesso non cambia nulla.** Per coniuge e figli l’imposta di successione si paga solo sulla parte che supera **1 milione di euro per ciascuno**; per fratelli e sorelle oltre 100.000 €. La presunzione pesa solo per eredità grandi o per eredi senza franchigia.

Per le successioni aperte prima del 2025 la norma parlava di valore “globale” netto imponibile; dal 2027 il Testo unico confluirà nel D.Lgs. 123/2025. Se il tuo caso è a cavallo di queste date, fai verificare la regola a chi prepara la dichiarazione.

Come si calcola: un esempio

VOCE	IMPORTO
Valore catastale della casa	113.400 €
Saldo del conto corrente	20.000 €
Debiti del defunto (carta di credito, ultime bollette)	-3.000 €
Valore netto	**130.400 €**
Presunzione del 10% per denaro, gioielli e mobilia	13.040 €

Due figli in parti uguali ricevono ciascuno circa 71.700 €: molto sotto la franchigia di 1 milione. **Nessuna imposta di successione**, con o senza la presunzione. Lo stesso calcolo con due fratelli del defunto come eredi porterebbe ciascuno sotto la franchigia di 100.000 €. Con nipoti o cugini, che non hanno franchigia, il 10% diventerebbe invece base imponibile al 6%: 13.040 × 6% = circa 782 € in più in totale. Simula il tuo caso con il calcolatore delle imposte.

Contanti trovati in casa

Capita spesso di trovare contanti in un cassetto, in una scatola o in un libro. Le regole pratiche:

- **Contali in presenza di almeno un altro chiamato** e annota la cifra con data e firma di entrambi. Una foto delle banconote sul tavolo aiuta.
- **Non usarli per spese personali.** Sono dell'eredità. Usarli per pagare il funerale o spese urgenti della casa è diverso, ma conserva sempre le ricevute e informa gli altri.
- **Non versarli sul tuo conto.** Se volete metterli al sicuro, valutate un conto o una cassetta concordata, o lasciateli in custodia a due persone.
- **Somme rilevanti** vanno considerate nella dichiarazione di successione. Chiedi a chi la prepara come indicarle: la presunzione del 10% copre il denaro, ma un importo molto superiore emerso con certezza non dovrebbe essere ignorato.

Gioielli e oggetti di valore

Per gioielli, orologi, quadri e collezioni il problema è quasi sempre il **valore**. Ognuno ricorda il "valore affettivo" e non quello di mercato.

- Fai una **stima scritta** da un perito o da un professionista del settore. Il costo si divide pro quota.
- Distingui tra **valore di mercato** (quanto si ricaverebbe vendendo) e **valore assicurativo** (spesso più alto): nella divisione si usa di solito il primo.
- Se un gioiello è stato promesso a voce dal defunto a qualcuno, la promessa non basta: senza testamento, decide l'accordo tra eredi. Molte famiglie la rispettano comunque, ed è una scelta legittima se tutti sono d'accordo.

Se un coerede si è già preso dei beni

È la situazione più dolorosa. Un fratello, una sorella o un cognato ha portato via mobili, gioielli o contanti, magari "per tenerli al sicuro".

Cosa dice la legge. Ogni partecipante alla comunione può usare i beni comuni, ma senza impedire agli altri di farne uguale uso e senza estendere il proprio diritto in danno degli altri (art. 1102 c.c.). Prendere un bene per sé esclude gli altri. In più, chi

ha sottratto o nascosto beni dell'eredità **perde il diritto di rinunciare** e diventa erede puro e semplice (art. 527 c.c.).

Cosa puoi fare, in ordine:

1. **Parlane direttamente**, senza accuse: chiedi di fare insieme l'elenco di cosa è stato preso.
2. **Scrivi una richiesta formale** (email, PEC o raccomandata) con l'elenco dei beni e la richiesta di restituirli o di tenerne conto nella divisione.
3. **Proponi un conteggio**: il valore dei beni presi si scala dalla sua parte. È il meccanismo della **resa dei conti** tra condividenti (art. 723 c.c.).
4. **Mediazione**: un incontro con un mediatore o con gli avvocati delle parti può sbloccare la situazione.
5. **Divisione giudiziale**: ogni coerede può sempre chiedere la divisione (art. 713 c.c.). Nel giudizio si ricostruisce cosa c'era e chi ha preso cosa. Qui le foto e gli elenchi dei primi giorni diventano decisivi.

> **Attenzione.** Non rispondere prendendo a tua volta altri beni "per compensare". Ti esponi alle stesse conseguenze (accettazione e impossibilità di rinunciare) e complichi la ricostruzione. Se ci sono debiti dell'eredità e stavi valutando la rinuncia, non toccare nulla e parla subito con un notaio o un avvocato.

Come si dividono mobili e oggetti

Per i beni mobili non serve un atto notarile: basta un **accordo scritto** tra tutti gli eredi. I metodi più usati:

METODO	COME FUNZIONA	QUANDO FUNZIONA
Scelta a turni	Ogni erede sceglie un oggetto a turno, in ordine sorteggiato	Molti oggetti di valore simile
Assegnazione con conguaglio	Ognuno prende ciò che vuole; chi riceve di più paga la differenza	Pochi oggetti di valore diverso
Asta interna	Chi offre di più tra gli eredi prende l'oggetto; il prezzo si divide	Oggetti contesi
Vendita e divisione del ricavato	Si vende tutto e si dividono i soldi	Nessuno vuole tenere i beni
Lotti	Si formano gruppi di valore equivalente e si sorteggiano	Eredità con molti beni

Esempio pratico: Elena, Davide e Francesca

Elena, Davide e Francesca ereditano in parti uguali dalla madre, vedova, senza testamento. Nella casa trovano:

- 4.500 € in contanti in un cassetto, contati insieme e fotografati;
- un anello e una collana, stimati 2.400 € dal perito (costo della perizia 150 €);
- un pianoforte stimato 3.000 €;
- mobili di poco valore.

Davide, che vive vicino, aveva già portato a casa sua il pianoforte "perché la casa era umida". Nessuno contesta la buona fede, ma la regola è chiara: il pianoforte è di tutti.

L'accordo. Davide tiene il pianoforte. Francesca tiene anello e collana. Elena non vuole oggetti. Con i contanti si paga la perizia; il resto si divide.

VOCE	ELENA	DAVIDE	FRANCESCA
Beni ricevuti	0 €	3.000 €	2.400 €
Contanti netti (4.500 - 150 = 4.350 €)	1.450 €	1.450 €	1.450 €
Totale prima del conguaglio	1.450 €	4.450 €	3.850 €

Il totale è 9.750 €: a ciascuno spettano **3.250 €**. Davide versa 1.200 € (4.450 - 3.250) e Francesca 600 € (3.850 - 3.250), entrambi a Elena, che arriva così a 3.250 €.

In alternativa, invece di dividere i contanti in parti uguali, potevano darli tutti a Elena (4.350 €): Davide e Francesca avrebbero dovuto versare meno. Il risultato finale è lo stesso; cambia solo chi muove il denaro.

Per il fisco. Nella dichiarazione di successione, la casa e il conto bancario della madre risultano dai dati; per denaro, gioielli e mobilia vale la presunzione del 10%. Essendo tre figli con un'eredità molto sotto 1 milione ciascuno, non c'è imposta di successione da pagare.

Beni che sono in casa ma non sono del defunto

Non tutto ciò che trovi in casa fa parte dell'eredità. Prima di dividere, separa:

- **beni del coniuge superstite**: i suoi oggetti personali sono suoi. Se i coniugi erano in comunione dei beni, alcuni beni acquistati durante il matrimonio possono appartenere per metà al coniuge: nell'eredità entra solo la metà del defunto. Chiedi al notaio come trattarli;
- **beni di chi viveva o lavorava in casa**: un figlio convivente, una badante, un inquilino;
- **ausili e apparecchi in prestito**: letti ortopedici, carrozzine, concentratori di ossigeno forniti dall'azienda sanitaria o noleggiati vanno restituiti a chi li ha forniti; chiedi come organizzare il ritiro;
- **oggetti prestati o in riparazione**: libri della biblioteca, attrezzi di un vicino, beni in deposito;
- **beni in leasing o a rate**: l'oggetto può appartenere ancora alla società finanziaria; il contratto e le rate residue vanno verificati.

Documenti, lettere e fotografie

Le carte non hanno quasi mai valore economico, ma possono contenere informazioni decisive: un testamento, una polizza vita con beneficiari, libretti di risparmio, titoli, ricevute di debiti già pagati, crediti verso terzi. Prima di buttare qualcosa:

1. raccogli tutto in scatole numerate;
2. sfoglia ogni cartella insieme a un altro chiamato;
3. separa: documenti bancari e fiscali, casa, salute, ricordi personali;
4. consegna i documenti utili a chi segue la successione;
5. per lettere e foto di famiglia decidete insieme; le copie digitali permettono a tutti di avere tutto.

Se trovi un testamento scritto a mano, non aprirlo e non distruggerlo: va portato a un notaio per la pubblicazione. Vedi cosa fare nei primi 30 giorni.

Checklist rapida

- ☐ Foto ed elenco di tutti i beni, stanza per stanza
- ☐ Contanti contati in due e annotati
- ☐ Gioielli e oggetti di valore messi al sicuro con elenco firmato
- ☐ Stima scritta dei pezzi importanti
- ☐ Verifica di testamento e legati
- ☐ Separazione dei beni che non sono del defunto
- ☐ Elenco delle donazioni ricevute in vita dai figli e dal coniuge
- ☐ Accordo scritto di divisione con conguagli

Errori frequenti

1. **Pensare che il 10% sia una tassa.** È una presunzione sul valore, non un'imposta in più: per coniuge e figli quasi mai porta a pagare qualcosa.
2. **Considerare "promesse" del defunto come testamento.** Senza testamento valido, decidono la legge e l'accordo tra eredi.
3. **Dimenticare le donazioni fatte in vita.** Tra figli e coniuge possono rientrare nella collazione: parlatene prima di dividere.
4. **Dividere senza stima.** Un valore inventato oggi diventa una lite domani.
5. **Non mettere nulla per iscritto.** Un foglio firmato da tutti con l'elenco e i conguagli chiude la questione.

Domande frequenti

Se nella dichiarazione di successione non indico mobili e gioielli, il fisco li ignora? +

La presunzione del 10% fa pagare più tasse sulla casa? +

La mamma mi aveva regalato i suoi orecchini anni fa: devo dividerli con i miei fratelli? +

Posso tenere l'orologio del papà come ricordo senza dirlo ai fratelli? +

Fonti

- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990, art. 9: denaro, gioielli e mobilia (Normattiva)
- Codice civile, art. 527: sottrazione di beni ereditari (Normattiva)
- Codice civile, art. 540: diritto di uso dei mobili del coniuge (Normattiva)
- Codice civile, art. 649: acquisto del legato (Normattiva)
- Codice civile, art. 713: facoltà di domandare la divisione (Normattiva)
- Codice civile, art. 723: resa dei conti nella divisione (Normattiva)
- Codice civile, art. 737: collazione delle donazioni (Normattiva)
- Codice civile, art. 1102: uso della cosa comune (Normattiva)

Fa parte della guida Casa ereditata: cosa fare nei primi 30 giorni.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.